内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会公告

第十六号

2004年5月27日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第九次会议通过《内蒙古自治区人民代表大会代表议案办理办法》，现予公布，自2004年7月1日起施行。

2004年5月27日

内蒙古自治区人民代表大会代表议案办理办法

（2004年5月27日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了做好自治区人民代表大会代表议案的办理工作，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，结合自治区实际制定本办法。

第二条 本办法所称代表议案，是指在自治区人民代表大会会议期间，大会主席团决定的议案截止时间前，由自治区人民代表大会一个代表团或者代表十人以上联名向自治区人民代表大会提出属于自治区人民代表大会职权范围内的议事原案。

第三条 代表议案涉及的主要事项包括：

（一）制定、修改和废止地方性法规和自治条例、单行条例的事项；

(二)保证宪法、法律法规在本行政区域内遵守和执行的事项;

(三)本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、政、民族等工作的重大事项;

(四)其他应当由自治区人民代表大会讨论、决定的事项。

第四条 代表和代表团提出议案是宪法和法律赋予的权利,是代表人民与管理地方国家事务的重要形式。一切组织和个人都必须尊重代表提出议的权利,有义务支持和协助代表执行代表职务。

第五条 自治区人民代表大会及其常务委员会通过的有关议案的决议、定,具有法律效力,一切国家机关和组织必须办理或者实施。

第二章 代表议案的提出

第六条 代表十人以上联名提出议案,应当有领衔代表;以代表团名义提的议案,必须经代表团全体代表的半数以上通过,并由代表团团长签名。

第七条 代表议案应当有案由、案据和方案。

关于制定、修改地方性法规和自治条例、单行条例的议案,一般应当附法案;不附法规草案的,应当说明立法的主要内容和法律依据。

第八条 代表提出议案必须一事一案,使用大会统一印制的专用纸。

第九条 列入会议议程的代表议案,在交付表决前,提议案人要求撤回经主席团同意,对该议案的审议即行终止;如果提出议案的部分代表要求,而另一部分代表坚持提出,且符合法定人数,该项议案仍然有效。

第十条 少数民族代表用民族文字提出的议案,由自治区人民代表大会处负责翻译。

第三章 代表议案的审查

第十一条 自治区人民代表大会设立议案审查委员会,负责对代表议案查和处理工作。

议案审查委员会由主任委员、副主任委员和委员若干人组成,其人选由上常务委员会从本届代表中提名,经本届自治区人民代表大会第一次预备通过,任期同本届人民代表大会相同。

第十二条 议案审查委员会在大会期间设办公室,在大会秘书处的领导

下为议案审查委员会提供服务，承办具体事务。

第十三条 议案审查委员会会议一般应当在议案截止时间后的同时开，会议由主任委员召集并主持，主任委员因故不能出席会议的，可以委主任委员召集并主持会议。

议案审查委员会会议有2/3以上组成人员出席始得举行。议案审查会对代表议案的审查处理意见，需经半数以上组成人员同意。

第十四条 议案审查委员会根据审查情况，对代表提出的议案分别以下处理意见：

（一）建议列入本次人民代表大会会议议程；

（二）建议交由人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会审议并处理意见；

（三）建议作为代表建议、批评和意见办理。

第十五条 议案审查委员会可以邀请人民代表大会有关专门委员会和务委员会工作机构以及其他有关单位列席议案审查会议，列席会议的单位以就代表议案的有关事宜发表意见。

第四章 代表议案的办理

第十六条 主席团决定列入本次会议议程的代表议案，提议案人应当会议提出关于议案的说明。议案由各代表团进行审议，自治区人民代表大专门委员会或者议案审查委员会根据各代表团审议情况向大会主席团提出告，由主席团审议决定提请大会全体会议表决，以全体代表的过半数通过。

列入本次代表大会会议议程的代表议案，提议案人和人民代表大会有专门委员会和常务委员会有关工作机构，应当提供必要的资料。

第十七条 列入会议议程的代表议案，在审议中有重大问题需要进一研究的，由主席团提出，经大会全体会议决定，可以授权自治区人民代表大常务委员会在大会闭会期间审议决定，并报自治区人民代表大会下一次会备案或者提请自治区人民代表大会下一次会议审议。

第十八条 主席团决定不列入本次会议议程交由自治区人民代表大会务委员会审议处理的代表议案，由大会秘书处交自治区人民代表大会有关门委员会或者常务委员会有关工作机构研究办理。办理单位应当自交办之

五个月内向常务委员会提出代表议案办理情况的报告。代表议案办理情况报告未能获得常务委员会通过的，原办理单位应当重新办理，并在常务委员会行下一次会议时提出再次办理情况的报告。

第十九条 经自治区人民代表大会审议通过或者常务委员会审议通过的审议结果和处理意见的报告或者决议、决定，需要交自治区人民政府、自治区高级人民法院和自治区人民检察院具体实施的，由自治区人民代表大会常务委员会交付上述机关实施。实施机关应当在六个月内向常务委员会实施情况的报告。

第二十条 代表议案办理情况的报告应当答复提出议案的所有代表，并一次自治区人民代表大会会议作出书面报告。

代表用蒙古文提出的议案，办理单位应当用蒙、汉两种文字书面答复代

第二十一条 自治区人民代表大会常务委员会审议代表议案办理情况的，可以邀请提出议案的代表列席会议。

第二十二条 代表提出的议案经大会主席团决定不列入会议议程，改做、批评和意见的，按照《内蒙古自治区人民代表大会代表建议、批评和意见办法》进行办理。

第二十三条 自治区人民代表大会常务委员会负责对代表议案办理工作施情况进行监督检查。

自治区人民代表大会有关专门委员会和常务委员会有关工作机构根据常委员会主任会议的要求和安排，负责具体工作的组织实施。

第二十四条 代表可以通过有组织的视察、调查、评议等活动，监督检查议案的办理工作和实施情况。

第二十五条 自治区人民代表大会及其常务委员会可以对提出有重大经益和社会效益的议案的代表予以表彰。

第二十六条 办理议案的单位对交办的代表议案不办理、拖延办理或者责的，由自治区人民代表大会常务委员会给予通报批评；对造成严重后由其主管部门对直接负责人或者其他责任人依法给予行政处分。

第五章 附 则

第二十七条 设区的市、旗县级人民代表大会的代表议案办理工作可以

参照本办法执行。

第二十八条 本办法自2004年7月1日起施行。

关于《内蒙古自治区人民代表大会代表议案办理办法(草案)》的说明

——2003年11月28日在自治区十届人大常委会第六次会议上

自治区人大常委会人事代表选举工作委员会主任 阿迪雅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受自治区人大常委会主任会议的委托，现就《内蒙古自治区人民代表大会代表议案办理办法(草案)》(以下简称办法(草案))作如下说明。

一、制定办法的必要性

人大代表在人民代表大会会议期间提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案，是宪法和法律赋予代表的重要职权，是代表依法履行职责的重要工作，也是国家权力机关行使法定职权的重要方式。代表提出的议案，其内容是涉及制定和修改地方性法规，对"一府两院"进行法律监督和工作监督，决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源、民族、民政工作方面的重大事项等。做好代表议案办理工作，对充分发挥参与管理国家事务的积极性，发挥人大及其常委会的职能作用，加强对"一府两院"的监督工作，实现依法治国的战略目标，具有十分重要的意义。

随着人民代表大会制度的日臻完善与发展，代表参与管理国家事务的积极性越来越高，代表议案的质量和数量都有了明显提高，代表议案办理工作得到进一步加强。近几年来，通过议案办理工作，代表提出的议案有的已经转为地方性法规；有的已列入自治区人大常委会立法规划正在抓紧起草和研究当中；有的已引起有关方面重视正在努力解决。为进一步做好代表议案办理工作，使这项工作发挥更大的作用，目前